



Tipo Norma	:Decreto 7920
Fecha Publicación	:14-12-2018
Fecha Promulgación	:29-10-2018
Organismo	:MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Título	:APRUÉBASE ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE ARAUCO
Tipo Versión	:Única De : 14-12-2018
Inicio Vigencia	:14-12-2018
Id Norma	:1126646
URL	: https://www.leychile.cl/N?i=1126646&f=2018-12-14&p=

APRUÉBASE ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE ARAUCO

Núm. 7.920.- Arauco, 29 de octubre de 2018.

Vistos:

1. El Plan Regulador Comunal de Arauco, aprobado por DS N° 23 (V. y U.), de fecha 5 de febrero de 1988 y publicado en Diario Oficial de 24 de marzo de 1988.
2. La modificación del Plan Regulador Comunal de Arauco, aprobado por DS N° 95 (V. y U.) de fecha 30 de mayo de 1988 y publicado en el Diario Oficial con fecha 2 de julio de 1988.
3. La modificación del Plan Regulador Comunal de Arauco, área urbana de Horcones, mediante resolución N° 110 de fecha 4 de agosto de 2014 publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre de 2014.
4. La modificación del Plan Regulador Comunal de Arauco mediante decreto alcaldicio N° 1.526 de fecha 29 de abril de 2015 publicada en el Diario Oficial el 3 de junio de 2015.
5. El acuerdo de la Sesión N° 67, Ordinaria del H. Concejo Municipal, de fecha 31 de julio de 2018, en el cual se aprueba, por unanimidad de sus integrantes, dar inicio al proceso de la Enmienda al Plan Regulador Comunal de Arauco con el objeto de incrementar en 20% la altura máxima de edificación permitida en las zonas zona D (equipamiento deportivo) y EXS (zona de extensión sur).
6. El ordinario alcaldicio N° 1316 de fecha 2 de agosto de 2018 dirigido a 120 organizaciones territoriales de la comuna, despachado a las direcciones disponibles en el registro de Organizaciones Comunitarias del municipio mediante carta certificada el 2 de agosto de 2018.
7. Las publicaciones de fechas 3 y 10 de agosto de 2018 en el diario La Estrella, en los que se convoca a la comunidad en general a participar de las actividades de la primera enmienda e informa el cronograma dispuesto para ello.
8. El ordinario alcaldicio N° 1396 de fecha 10 de agosto de 2018 dirigido al Consejo de la Sociedad Civil mediante el cual informa calendario de aprobatoria y principales características de enmienda al instrumento de planificación territorial vigente y de sus efectos y convoca a sesión extraordinaria para consultar su opinión.
9. La Sesión Extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2018 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Arauco, en que se informa el proyecto de enmienda al Plan Regulador Comunal de Arauco, indicando las principales características de la propuesta, los criterios y condicionantes que llevan a dicha modificación y sus efectos.
10. El listado de asistentes a la primera audiencia pública realizada el día 13 de agosto de 2018 y el Certificado del Secretario Municipal que da cuenta de ello.
11. El listado de asistentes a la segunda audiencia pública realizada el día 21 de septiembre de 2018 y el Certificado del Secretario Municipal que da cuenta de ello.
12. El ordinario alcaldicio N° 1727 de fecha 5 de octubre de 2018 dirigido al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Arauco mediante el cual convoca a sesión extraordinaria para informar las observaciones recibidas en virtud de la tramitación de la enmienda.
13. La Sesión Extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2018 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Arauco, en que se informa que no se recibieron observaciones al proyecto de enmienda.
14. El registro de retiro de antecedentes de la enmienda del Plan Regulador Comunal de Arauco.
15. El certificado de fecha 12 de octubre de 2018 del Secretario Municipal en que da cuenta que se llevó a efecto la exposición al público de la propuesta de enmienda al Plan Regulador Comunal de Arauco entre los días 14 de agosto y 9 de octubre, ambos de 2018.



16. La Sesión N° 76, Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Arauco efectuada el día 23 de octubre de 2018, en el que se informa que no se han recibido observaciones al proceso de enmienda al Plan Regulador Comunal de Arauco y se se aprueba, por unanimidad de sus integrantes aprobar la Enmienda al Plan Regulador Comunal de Arauco con el objeto de incrementar en 20% la altura máxima de edificación permitida en las zonas zona D (equipamiento deportivo) y EXS (zona de extensión sur).

17. Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

18. DFL 458/76 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

19. Decreto 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

20. Las facultades y atribuciones que me confiere el DFL N° 1/2006 del Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

Que se ha cumplido con todas las instancias administrativas para la aprobación de la Enmienda al Plan Regulador Comunal de Arauco que indican tanto la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, que no se han recibido observaciones al proyecto de enmienda, lo que se ha informado debidamente en tiempo y forma, tanto al Honorable Concejo Municipal de Arauco como al Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Arauco y que el Concejo Municipal de Arauco ha aprobado en la Sesión Ordinaria N° 76, de fecha 23 de octubre de 2018, la Enmienda al Plan Regulador Comunal de Arauco.

Decreto:

1. Apruébese las disposiciones contenidas en la Enmienda al Plan Regulador Comunal de Arauco, aprobado por DS N° 23 (V. y U.), de fecha 5 de febrero de 1988 y publicado en Diario Oficial con fecha 24 de marzo de 1988, de acuerdo al cuadro que se indica y enmiéndose el Capítulo IV, Párrafo 3° Usos de suelo y normas específicas, artículo 19 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Arauco, en el siguiente sentido:

Donde dice:

Zonas		Superficie Predial Mínima (m2)	Frente Predial Mínimo (m)	Porcentaje de Ocupación Máximo de suelo (%)	Coefficiente Máximo de Constructibilidad	Sistema de Agrupamiento	Altura Máxima de edificación
Zonas equipamiento especial	D	2000	50	10	0,2	A	7
Zonas extensión	EXS	100	10	60	1,2	A / P / C	7

Debe decir:

Zonas		Superficie Predial Mínima (m2)	Frente Predial Mínimo (m)	Porcentaje de Ocupación Máximo de suelo (%)	Coefficiente Máximo de Constructibilidad	Sistema de Agrupamiento	Altura Máxima de edificación
Zonas equipamiento especial	D	2000	50	10	0,2	A	8,4
Zonas extensión	EXS	100	10	60	1,2	A / P / C	8,4

2. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial y en la página web del municipio.

3. Archívese el presente decreto y su publicación en el Diario Oficial en la Municipalidad de Arauco y en el Conservador de Bienes Raíces de Arauco y remítase copia oficial a la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la División de Desarrollo Urbano de ese mismo Ministerio.

Anótese, comuníquese, publíquese y hecho, archívese.- Mauricio Alarcón Guzmán, Alcalde.- Félix Rocha Ruiz, Secretario Municipal.